



הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

26 ביוני 2023

1638

ז' בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 24) (החלת חובת ייצוג הולם על חברות
ממשלתיות גדולות), התשפ"ג-2023 1158

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 24) (החלת חובת ייצוג הולם על חברות ממשלתיות גדולות), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 9 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ג), ברישה, במקום "שר התעשייה המסחר והתעסוקה" יבוא "שר העבודה".
2. תיקון סעיף 9א בסעיף 9א לחוק העיקרי –
 - (1) בסעיף קטן (א), במקום "ימנה" יבוא "או חברה ממשלתית גדולה ימנו" ובמקום "הציבורי" יבוא "או בחברה כאמור";
 - (2) בסעיף קטן (ב), בפסקאות (1) ו-(3), אחרי "הגוף הציבורי" יבוא "או החברה הממשלתית הגדולה";
 - (3) בסעיף קטן (ג), במקום "משרד הכלכלה והתעשייה" יבוא "משרד העבודה".
3. תיקון סעיף 9ב בסעיף 9ב(א) לחוק העיקרי –
 - (1) לפני ההגדרה "יעד הייצוג" יבוא:

"חברה ממשלתית" ו"חברת בת ממשלתית" – כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות;

"חברה ממשלתית גדולה" – חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית המעסיקה 100 עובדים לפחות;

"חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975²;

דבריו הסבר

נוסף על כך, בשל הקמת משרד העבודה והעברת שטחי פעולה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה (ראו החלטת ממשלה מס' 93 מיום ז' בשבט התשפ"ג (29 בינואר 2023)) ובהמשך להעברת סמכויות משר הכלכלה והתעשייה לשר העבודה (ראו י"פ התשפ"ג, עמ' 3644), מוצע לתקן הוראות בחוק שבהן נזכרים משרד הכלכלה והתעשייה או שר הכלכלה והתעשייה.

סעיפים 1, 2, 3, 4, 5(א) ו-6, 8 ו-9

מוצע, מהטעם הנזכר לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר, לתקן הוראות שונות בחוק בהמשך להעברת שטחי הפעולה והסמכויות כמתואר לעיל.

סעיפים 1(2) ו-2, 3, 5(ב) ו-7

בשנת 2016, במסגרת תיקון מס' 15, נוספו לפרק ד' לחוק שעניינו תעסוקה הוראות סעיפים 9א עד 9ז, 15א ו-15ב. במסגרת תיקון זה הורחבה חובת הייצוג ההולם הכללית המוסדרת בסעיף 9 לחוק, ונקבעה לגבי גופים ציבוריים שמעסיקים 100 עובדים לפחות, ושהוגדרו בסעיף 9ב לחוק כמעסיקים ציבוריים גדולים (להלן – מעסיק ציבורי גדול), חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות משמעותית, כהגדרתם בתוספת הרביעית לחוק. לפי ההסדר האמור

כללי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), קובע כעקרון יסודי כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות. מטרת החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו להיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

מרכיב חשוב בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בתחום התעסוקה הוא חיובם של מעסיקים גדולים לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיהם. היבט זה הוסדר באופן מפורט לגבי גופים ציבוריים שהם מעסיקים גדולים במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 (ס"ח התשע"ו, עמ' 1194) (להלן – תיקון מס' 15), וכעת מוצע להחילו בחוק, בלי צורך להידרש לקביעה בצו, גם לגבי חברות ממשלתיות גדולות בהיותן חלק מהמגזר הציבורי ומעסיק משמעותי במשק, הכול כמפורט להלן בדברי ההסבר לסעיפים 1(2) ו-2, 3, 5(ב), 7 ו-9 להצעת החוק.

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152, התשפ"ב עמ' 1114.

² ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

(2) בהגדרה "מעסיק ציבורי גדול", בסופה יבוא "או חברה ממשלתית גדולה, אף אם אינה גוף ציבורי".

4. בסעיף 9(ד) לחוק העיקרי, במקום "שר הכלכלה והתעשייה" יבוא "שר העבודה". תיקון סעיף 99

5. בסעיף 9ד לחוק העיקרי – תיקון סעיף 99

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) במקום "משרד הכלכלה והתעשייה" יבוא "משרד העבודה";

(ב) אחרי "הגופים הציבוריים" יבוא "ושל החברות הממשלתיות וחברות הבת הממשלתיות";

(2) בסעיף קטן (1), במקום "שר הכלכלה והתעשייה" יבוא "שר העבודה".

6. בסעיף 19 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר הכלכלה והתעשייה" יבוא "שר העבודה". תיקון סעיף 19

7. בסעיף 15(ב)(1) לחוק העיקרי, במקום "שלא מינה" יבוא "או לחברה ממשלתית גדולה, שלא מינו". תיקון סעיף 15

8. בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, בחלק א', בכל מקום, במקום "משרד הכלכלה והתעשייה" יבוא "משרד העבודה". תיקון התוספת הרביעית

ד ב ר י ה ס ב ר

ההסדר שנקבע כאמור בתיקון מס' 15 (ותוקן כאמור בתיקון מס' 23) חל על גופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק, כגון תאגידים ציבוריים ורשויות מקומיות. ההסדר לעניין חובת ייצוג הולם שנכלל בהסדר האמור הוחל, בהתאמות הנדרשות, גם על משרדים ממשלתיים גדולים.

כדי שההסדר הנוכחי לעיל יחול גם על חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות, מוצע לתקן את ההגדרה "מעסיק ציבורי גדול" שבסעיף 9(א) לחוק כך שהיא תכלול, נוסף על גוף ציבורי, גם חברה ממשלתית וחברות בת ממשלתית המעסיקות 100 עובדים לפחות (להלן – חברה ממשלתית גדולה).

בהתאמה, ובמטרה להחיל על החברות הממשלתיות הגדולות את המנגנון שנקבע במסגרת תיקון מס' 15 לבדיקת עמידת המעסיקים הציבוריים הגדולים ביעד הייצוג, מוצע לתקן את סעיף 9(א) לחוק ולקבוע כי הרשימה המעודכנת של הגופים שתועבר למוסד לביטוח לאומי, למטרת עיבוד המידע כאמור, תכלול, לצד הגופים הציבוריים, גם את החברות הממשלתיות וחברות הבת הממשלתיות. רשות החברות הממשלתיות תעביר למשרד העבודה את הרשימה לקראת המועד הקבוע בחוק.

כמו כן, מוצע לתקן את סעיף 15 לחוק, כך שסמכות הנציבות לתת צו ייצוג הולם למי שלא מינה ממונה תעסוקה לפי סעיף 9א לחוק, תהיה נתונה לה גם לגבי חברות ממשלתיות גדולות.

יראו גוף כאמור ככזה שעומד בחובת הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות, רק אם 5% לפחות מקרב עובדיו הם עובדים עם מוגבלות משמעותית (סעיף 9(ב) לחוק). מעסיק ציבורי גדול שלא עומד ביעד הייצוג באופן מלא, נדרש לפרסם תוכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (סעיף 9ג לחוק).

כמו כן, נקבע במסגרת אותו תיקון כי גוף ציבורי, שהוא מעסיק כהגדרת המונח בסעיף 9(ד) לחוק, יידרש למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות שיפקח ויעשה כל שניתן כדי להבטיח עמידה בחובת הייצוג ההולם (סעיף 9א לחוק).

לצורך אכיפת הוראות אלה, ניתנה לנציב כהגדרתו בחוק (להלן – הנציב), או לעובד נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן – הנציבות) שהנציב הסמיך לעניין זה, סמכות להוציא למעסיק צו למסירת נתונים (צו מסירת מידע) וסמכות להוציא למעסיק גדול צו לנקיטת פעולות לשם קידום העסקת אנשים עם מוגבלות (צו ייצוג הולם), שהפרתם היא עבירת קנס (ראו סעיף 15 לחוק).

כהשלמה לכך, בשנת 2022, במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 23), התשפ"ב–2022 (ס"ח התשפ"ב, עמ' 1114) (להלן – תיקון מס' 23), עוגנה בפרק ט' לחוק סמכות הנציבות לנקוט אכיפה מינהלית לגבי הפרת חובות אלה. לפי סעיף 11 לאותו תיקון, נדחתה תחילתו של פרק ט' לחוק לתום שנה מיום פרסומו של התיקון האמור, וזאת בתנאי שעד אותו מועד הותקנו תקנות לפי סעיף 26(ב) לחוק כנוסחו באותו תיקון.

9. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 23), התשפ"ב-2022³, בסעיף 7 –
(1) בסעיף 126 לחוק העיקרי, המובא בו –
(א) בסעיף קטן (א) –

(1) אחרי ההגדרה "הוראות הנגישות שלפי חוק התכנון והבנייה" יבוא:

"חברה ממשלתית גדולה" ו"מעסיק ציבורי גדול" – כהגדרתם

בסעיף 9ב(א);

(2) ההגדרה "מעסיק ציבורי גדול" – תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "שלא מינה" יבוא "או חברה ממשלתית גדולה,
שלא מינו";

(2) בסעיף 26א(2) לחוק העיקרי, המובא בו, במקום "הממונה על זרוע העבודה
במשרד הכלכלה והתעשייה" יבוא "המנהל הכללי של משרד העבודה".

10. תחילתם של סעיפים (1)2 ו-(2), 3, 5(1)ב, 7 ו-9(1) לחוק זה, שנה מיום פרסומו (להלן –
יום התחילה המאוחר).

11. על אף האמור בסעיף 9ב(ב) לחוק העיקרי, ובסעיף 9ד לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 5 לחוק
זה, בתקופה של שנה מיום התחילה המאוחר יראו חברה ממשלתית גדולה שעומדת
ביעד הייצוג ברמה בינונית לפי סעיף 9ד האמור, כאילו היא עומדת עמידה מלאה ביעד
הייצוג לפי אותו סעיף; לעניין זה, "חברה ממשלתית גדולה" – כהגדרתה בסעיף 9ב(א)
לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(1) לחוק זה.

דברי הסבר

סעיף 11 כדי לאפשר לחברות הממשלתיות הגדולות
יישום מדורג של חובת הייצוג ההולם, מוצע
כי בשנה הראשונה לתחולת החובה לגביהן יעד הייצוג
ההולם שהחברות ידרשו לעמוד בו יהיה 3.5%, ורק החל
מהשנה שלאחר מכן היעד יהיה 5%, בדומה ליעד שחל על
כלל המגזר הציבורי.

סעיף 9(1) בהמשך לתיקון המוצע בסעיף 15ב לחוק,
מוצע לתקן את סעיף 126 לחוק כנוסחו בתיקון
מס' 23, כך שהסמכות לנקוט אמצעי אכיפה מינהליים בשל
אי-מינוי ממונה תעסוקה כאמור תהיה נתונה לנציבות גם
לגבי חברה ממשלתית גדולה.

סעיף 10 כדי לאפשר לחברות הממשלתיות הגדולות זמן
להיערכות לתיקונים המוצעים לעניין חובת
הייצוג, מוצע לקבוע את תחילתם לתום שנה מיום פרסומו
של החוק המוצע.

³ ס"ח התשפ"ב, עמ' 1114.